ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ "О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ" В 2026 ГОДУ

Рубрика: ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Автор: Доронин Л.С. Преподаватель курсов по гражданской обороне, Московская обл.

В статье рассмотрены правовые аспекты последней редакции Федерального закона "О гражданской обороне". Цель статьи – не просто перечислить внесенные изменения, а объяснить, что именно изменилось с юридической точки зрения, почему законодатель принял такие решения и как теперь применять новые правовые нормы на практике.

20 января 2026 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (далее – Федеральный закон N 28-ФЗ). Изменения были внесены Федеральным законом от 23.07.2025 N 240-ФЗ и затрагивают практически все ключевые положения Федерального закона N 28-ФЗ, включая:

- понятийный аппарат (статья 1);

- основные задачи гражданской обороны (далее – ГО) (статья 2);

- принципы организации и ведения ГО (статья 4);

- координацию деятельности органов управления (статья 4.1);

- полномочия органов государственной власти (статьи 5–8);

- систему органов управления ГО (статья 12);

- силы ГО (статья 15);

- основы деятельности спасательных воинских формирований (статья 16);

- финансовое обеспечение мероприятий ГО (статья 18).

Цель статьи – не просто перечислить внесенные изменения, а объяснить, что именно изменилось с юридической точки зрения, почему законодатель принял такие решения и как теперь применять новые правовые нормы на практике. Особое внимание уделяется наиболее дискуссионным вопросам: изменению определения гражданской обороны, соотношению ГО и единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), новому понятию «опасности»,

механизмам координации через комиссии по ЧС и практическим последствиям для организаций.

Ниже приведен анализ каждого изменения по схеме «Что было → что стало → зачем изменили → что это означает юридически → что это означает практически».

Главные вступившие в силу изменения – это уточнение основных понятий гражданской обороны, содержащихся в статье 1 Федерального закона N 28-ФЗ. Данная статья по-прежнему содержит основные понятия, используемые в области гражданской обороны. Федеральный закон N 240-ФЗ кардинально переработал эту статью, заменив, дополнив или исключив большинство определений и формулировок. Изменения остальных статей Федерального закона N 28-ФЗ в основном связаны с уточнением основных формулировок и понятий, содержащихся в первой статьей закона. Главное во всех этих изменениях – это новое определение гражданской обороны и уточненные формулировки других определений в области ГО. Поэтому обзор изменений Федерального закона "О гражданской обороне" начинаем со статьи 1 «Основные понятия». Об остальных изменениях будет рассказано в следующих номерах нашего журнала. Обратите внимание, что в связи пересмотром основных определений необходимо ввести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты федерального, регионального, муниципального и объектового уровней. Образцы таких документов будут периодически публиковаться в нашем издании.

Понятие гражданской обороны

До 20 января 2026 года гражданская оборона определялась как «система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Новая редакция определяет ГО как «систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время». Как видно «чрезвычайные ситуации» из формулировки исчезли, а появилось более широкое понятие «опасность», куда можно отнести и ЧС. Однако (внимание!) отнести защиту от ЧС к зоне ответственности ГО можно только при условии, что ЧС возникла в четко обозначенный законом временной период – в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время.

Зачем были нужны и введены эти изменения? Законодатель стремился более четко разграничить сферу регулирования Федерального закона N 28-ФЗ о гражданской обороне и Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон N 68-ФЗ). Насколько это ему удалось – это уже другой вопрос. Прежняя формулировка создавала правовую неопределенность: например,

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС) одновременно регулировались двумя федеральными законами, что приводило к дублированию требований, смешению компетенций и зон ответственности.

Возьмем, например, спасательные службы на муниципальном уровне. Понятно, что муниципальная служба оповещения населения[1] одна и действует она в интересах и гражданской обороны и защиты от ЧС. Это касается практически всех муниципальных спасательных служб по всем направлениям – эвакуации, обеспечения жизнеобеспечения населения, срочному захоронению трупов и т.д. Никто не будет создавать на объекте или в муниципальном образовании две дублирующие службы из одних и тех же людей и технических средств. Однако при этом возникает определенный дуализм. Защита от ЧС – это функция РСЧС, но в период мобилизации, период действия военного положения и военное время это становится зоной ответственности ГО. В реальной жизни, как в нашем примере со спасательной службой, такого дуализма мы просто не заметим, так как спасательная служба одна, материально-техническая часть одна, работники-спасатели одни и те же. А главное руководитель гражданской обороны и руководитель защиты населения и территории муниципального образования от ЧС – это одно и то же лицо.

С юридической точки зрения замена слов «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» на слова «в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время» означает сужение предмета регулирования Федерального закона N 28-ФЗ. Гражданская оборона теперь привязана не к типу угрозы (военный конфликт или ЧС), а к особым правовым режимам: мобилизация, военное положение, военное время. Это соответствует оборонной логике: ГО является составной частью оборонного строительства и активируется в условиях, связанных с угрозой или ведением войны.

Организации должны понимать, что мероприятия ГО в полном объеме (эвакуация, предоставление СИЗ, световая маскировка, аварийно-спасательные работы в условиях ГО и др.) осуществляются только после введения одного из трех специальных режимов. В мирное время осуществляются только мероприятия по подготовке к ГО (обучение, создание формирований, накопление запасов), но не ведение ГО как таковое.

Мероприятия по гражданской обороне

Прежнее определение не содержало указания на временные периоды (правовые режимы) осуществления мероприятий. Теперь мероприятия по ГО определены как «организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в мирное время, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ».

Зачем были введены эти изменения? Законодатель хотел подчеркнуть, что подготовка к ГО осуществляется заблаговременно в мирное время, а не после начала мобилизации или введения военного положения. Это соответствует принципу заблаговременности, закрепленному в статье 4 Федерального закона N 28-ФЗ.

Включение «мирного времени» в определение мероприятий по ГО означает, что организации и органы управления обязаны осуществлять подготовку к ГО постоянно, а не только в особых периодах. При этом сами мероприятия делятся на две группы: мероприятия по подготовке к ГО (мирное время) и мероприятия по защите (период мобилизации, военное положение, военное время).

Организации не смогут ссылаться на то, что «сейчас мирное время, поэтому ГО нас не касается». Обучение работников, создание нештатных формирований, накопление запасов СИЗ, разработка планов ГО – все это мероприятия по ГО, которые должны осуществляться заблаговременно в мирное время.

Требования в области гражданской обороны

Требования в области гражданской обороны – специальные условия (правила, порядки) создания, эксплуатации технических систем управления ГО, убежищ и иных объектов ГО, создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, использования и содержания другой специальной техники и имущества ГО, обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, организации эвакуации населения, подготовки к защите и защиты материальных и культурных ценностей, установленные нормативными правовыми актами РФ. Прежнее определение содержало более широкий перечень требований, включая правила создания и эксплуатации систем управления ГО, убежищ, систем оповещения, специальной техники и имущества ГО. Новая редакция сохранила основное содержание, но исключила упоминание о «поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию» систем оповещения, заменив его на «создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения». Также уточнен перечень: добавлено «обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, организации эвакуации населения, подготовки к защите и защиты материальных и культурных ценностей». Данные изменения направлены на уточнение и систематизацию требований, чтобы они соответствовали новым определениям эвакуации и защиты материальных и культурных ценностей.

Требования в области ГО определяются специальными условиями (правилами, порядками), установленными нормативно-правовыми актами РФ. Необходимо соблюдать эти требования при создании, эксплуатации и содержании объектов ГО. Организации должны проверить, соответствуют ли их локальные документы новым требованиям, особенно в части эвакуации и защиты материальных и культурных ценностей.

Управление гражданской обороной

В прежней редакции управление ГО определялось как «целенаправленная деятельность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по организации подготовки к ведению и ведению гражданской обороны». Новая редакция определяет управление ГО как «целенаправленную деятельность органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по организации выполнения силами гражданской обороны мероприятий по гражданской обороне». Замена «подготовки к ведению и ведения» на «выполнения мероприятий» направлена на устранение терминологической неопределенности и приведение определения в соответствие с новым понятием «мероприятия по гражданской обороне». Теперь управление ГО фокусируется на организации выполнения конкретных мероприятий, а не на абстрактном «ведении» ГО. Органы управления ГО должны планировать и контролировать выполнение конкретных мероприятий, а не просто «осуществлять руководство».

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне

Прежнее определение связывало категорирование организаций с «военными конфликтами или вследствие этих конфликтов, а также с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера». Новая редакция определяет такие организации как «организации в зависимости от оборонного и экономического значения, имеющие мобилизационные задания (заказы) и (или) представляющие высокую степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также уникальные в историко-культурном отношении объекты». Изменение направлено на уточнение критериев категорирования и исключение ссылки на «военные конфликты», которая стала избыточной после изменения определения ГО.

Категорирование организаций теперь основано на трех критериях: оборонное и экономическое значение, наличие мобилизационных заданий (заказов), высокая степень потенциальной опасности возникновения ЧС, а также уникальность в историко-культурном отношении.

Организации должны проверить, отнесены ли они к категориям по ГО, и если да, то создать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО.

Подготовка населения в области гражданской обороны

Прежнее определение не содержало указания на временные периоды угроз. Новая редакция определяет подготовку населения как «систему мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время». Изменение направлено на приведение определения в соответствие с новым понятием «опасности» и исключение ссылки на ЧС. Соответственно программы

обучения населения в области ГО должны быть пересмотрены с учетом новых угроз и периодов.

Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне

Прежнее определение не содержало упоминания о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Новая редакция определяет обеспечение выполнения мероприятий по ГО как «комплекс мероприятий, направленных на создание условий для эффективного решения задач в области гражданской обороны органами управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Включение РСЧС в определение подчеркивает взаимосвязь двух систем и необходимость координации их действий.

РСЧС участвует в обеспечении выполнения мероприятий по ГО, что означает использование ее сил и средств для решения задач ГО. Органы управления ГО и РСЧС должны согласовывать планы и мероприятия, чтобы избежать дублирования и обеспечить эффективное использование ресурсов.

Организация, обеспечивающая выполнение мероприятий по гражданской обороне

Прежнее определение содержало упоминание о «федеральном органе исполнительной власти, организация, обеспечивающая выполнение мероприятий регионального или местного уровня по гражданской обороне». Новая редакция исключила это упоминание, определив такую организацию как «организацию, осуществляющую деятельность в области гражданской обороны в интересах федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, подведомственную соответственно одному из указанных органов либо осуществляющую такую деятельность на договорной основе по мобилизационным планам экономики».

Опасности

Прежнее определение опасностей связывало их с «военными конфликтами или вследствие этих конфликтов, а также с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера». Новая редакция определяет опасности как «совокупность условий, которые возникли в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время и сложились в результате применения (воздействия) или угрозы применения (воздействия) различных видов оружия либо в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и при которых возникло воздействие поражающих факторов на население, материальные и культурные ценности или существует вероятность возникновения такой угрозы».

Законодатель хотел сохранить связь между ГО и ЧС, но ограничить ее особыми периодами (правовыми режимами). ЧС могут быть зоной ответственности ГО в

период мобилизации, военного положения и военного времени, но не в мирное время, когда ответственность за проведение мероприятий по защите от ЧС ложится на РСЧС. Другими словами, защита от ЧС становится зоной ответственности ГО только в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Сеть наблюдения и лабораторного контроля

Прежнее определение содержало упоминание об опасностях, «возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Новая редакция исключила это упоминание, определив сеть как «совокупность действующих специализированных учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций, осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории РФ».

Изменение направлено на упрощение определения и исключение избыточных формулировок. Сеть наблюдения и лабораторного контроля функционирует постоянно, независимо от периода и правового режима.

Оповещение населения

Прежнее определение связывало оповещение с опасностями, «возникающими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Новая редакция определяет оповещение как «доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях».

Изменение направлено на упрощение определения и приведение его в соответствие с новым понятием «опасности». Новая редакция определяет системы оповещения как «совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях». Существующие системы оповещения должны быть готовы к передаче сигналов об опасностях в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Новые определения, введенные в статью 1 «Основные понятия»

Федеральный закон N 240-ФЗ дополнил статью 1 тремя новыми определениями:

1. Руководство гражданской обороной – целенаправленная деятельность Правительства РФ, соответствующих руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций по организации планирования, подготовки к проведению, проведения и обеспечению проведения мероприятий по гражданской обороне.

2. Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному перемещению населения из зон опасностей и его размещению в безопасных районах.

3. Защита материальных и культурных ценностей – комплекс организационных мероприятий, направленных на недопущение утраты, снижение потерь материальных и культурных ценностей, а также архивных документов.

Включение этих определений в статью 1 направлено на устранение терминологической неопределенности и приведение Федерального закона N 28-ФЗ в соответствие с практикой правоприменения. Ранее эти понятия использовались в законе, но не были определены.

Новые определения закрепляют правовую природу руководства ГО, эвакуации и защиты материальных и культурных ценностей как самостоятельных видов деятельности в области ГО. В соответствии с ними организации должны разработать документы по эвакуации и защите материальных и культурных ценностей в соответствии с новыми определениями.

Заключение

В представленном обзоре рассмотрены изменения статьи 1 «Основные понятия» Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне". Данные изменения носят основополагающий характер и во многом определили изменения формулировок других статей закона.

Причиной внесения изменений в Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" стала назревшая необходимость его совершенствования с учетом новых реалий и устранения правовых коллизий между законом о гражданской обороне и законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Прежние формулировки трактовались слишком широко, допускали неопределенность, дублирование задач, функций, мероприятий, зон ответственности системы ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Федеральный закон от 23.07.2025 N 240-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской обороне"» направлен на совершенствование правового регулирования гражданской обороны в РФ. Закон, вступивший в силу 20 января 2026 года, кардинально меняет понятийный аппарат и концептуальные основы ГО, перераспределяет полномочия между уровнями власти, уточняет понятийный аппарат и создает новые механизмы координации и финансового обеспечения.

В основе всех изменений лежат изменения и уточнения основных определений в области ГО, содержащихся в статье 1 закона о гражданской обороне. Введены четкие разграничения между компетенциями ГО и РСЧС, основанные на законодательно установленных временных периодах (правовых режимах) – мобилизации, действия военного положения и в военное время.

Все эти изменения требуют корректировки нормативно-правовых и методических документов в области ГО. В ближайших номерах нашего журнала будут публиковаться обновленные версии документов федерального, регионального, муниципального и объектового уровней.

Прежнее определение гражданской обороны связывало ГО с военными конфликтами или последствиями этих конфликтов, а также с ЧС природного и техногенного характера. Эта формулировка создавала правовую неопределенность: ЧС природного и техногенного характера регулировались одновременно Федеральным законом N 28-ФЗ о гражданской обороне и Федеральным законом N 68-ФЗ и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Законодатель стремился устранить это дублирование и по возможности разграничить сферы регулирования двух федеральных законов. Новая формулировка привязывает ГО не к типу угрозы (военный конфликт или ЧС), а к особым правовым режимам: мобилизации, военному положению, военному времени. Это соответствует оборонной логике: ГО является составной частью оборонного строительства и активируется в условиях, связанных с угрозой или ведением войны.

Таким образом, замена слов «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» на слова «в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время» означает сужение предмета регулирования Федерального закона N 28-ФЗ. Гражданская оборона теперь регулирует мероприятия по защите населения и ценностей только в особые периоды, а не при любых ЧС.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера в мирное время регулируются исключительно Федеральным законом N 68-ФЗ. В период мобилизации, военного положения и военного времени ЧС становятся зоной ответственности ГО.

Другими словами, гражданская оборона больше не понимается как система мероприятий при любых ЧС. Теперь ГО – это система мероприятий в особые периоды (мобилизация, военное положение, военное время) от опасностей, которые могут возникать как в результате применения оружия, так и в результате ЧС. Это означает, что ГО вернулась к своей первоначальной концепции: защита населения и ценностей в условиях войны или угрозы войны. РСЧС остается системой защиты от ЧС в мирное время.

Формально предмет регулирования Федерального закона N 28-ФЗ сузился: из него исключены ЧС в мирное время. При этом защита от ЧС в особые периоды остается зоной ответственности ГО. Фактически произошло перераспределение: ЧС в мирное время – это сфера РСЧС (Федеральный закон N 68-ФЗ), ЧС в особые периоды – сфера ГО (Федеральный закон N 28-ФЗ).

Граница между системой ГО и РСЧС теперь определяется не типом угрозы (военный конфликт или ЧС), а правовым режимом (мирное время или особые периоды).

Примечания

1. Оповещение населения – доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях.